Câu hỏi 3 (1.5 điểm): *Là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị đơn, anh (chị) có đề nghị tòa án trưng cầu giám định chữ ký của ông Lương trong giấy chuyển nhượng nhà hay không? Giải thích lý do vì sao?*

Tình tiết bổ sung

Hòa giải không thành, Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hồ sơ vụ án thể hiện: bố mẹ ông Lương chết cùng ngày 15/3/2009, không để lại di chúc. Nhà số 5 là di sản thừa kế của bố mẹ ông Lương để lại cho ông Lương và bà Luân. Thời điểm chị Nga ký hợp đồng bán nhà nhà số 5 với ông Lương thì ông Lương và bà Luân đang chờ để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ông Lương và bà Luân. Theo kết quả giám định giấy chuyển nhượng nhà và biên nhận tiền ngày 1/5/2011 và ngày 5/10/2011 đúng là chữ ký của ông Lương.

Tại phiên tòa, các bên vẫn giữ nguyên yêu cầu và quan điểm của mình. Ông Lương thừa nhận, ông nhận của chị Nga 1.200.000.000 đồng tiền chuyển nhượng nhà nhưng do em gái của ông là bà Luân không đồng ý bán nhà của bố mẹ để lại nên ông sẽ có trách nhiệm trả lại cho bà Nga 1.200.000.000 đồng.

Chị Nga xuất trình bản kê khai nhà ngày 1/10/2011 mà ông Lương đưa cho chị tại thời điểm 2 bên chuyển nhượng có nội dung xác nhận "*Căn hộ số 5 lúc thuê có làm giấy tay nhưng đã thất lạc là nhà của bố mẹ mất để lại cho con là ông Nguyễn Văn Lương*" dưới có chữ ký của ông Lương. Chị Nga cho rằng mình đã bị nhầm lẫn tài sản là của một mình ông Lương do ông Lương đã che giấu đồng thừa kế vào thời điểm xác lập giao dịch. Vì vậy, ông Lương phải có trách nhiệm bồi hoàn cho chị Nga toàn bộ giá trị căn nhà theo biên bản định giá của Hội đồng định giá có thẩm quyền là 1.600.000.000 đồng.

Câu hỏi 4 (4.0 điểm): *Trên cơ sở tất cả các tình tiết của vụ án, anh (chị) hãy trình bày nội dung chính bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn tại phiên tòa sơ thẩm?*

Lưu ý:

- ***Học viên không được ghi tên mình trong bản luận cứ;***
- ***Học viên được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật; Giáo trình in của HVTP.***
-

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner